

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2535 อัยการ นครพนม
นาย ระวี แก้ว ปี ลา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 43

จำเลยไม่ต้องการให้ถอนเอาเช็คอ็อป หน้าทีจำเลยรับของโจรไว้ไปจากรถ
จักรยานยนต์ของจำเลย จำเลยได้ตกลงช่วยเหลือค่าเช็คอ็อปให้แก่ผู้เสียหาย ผู้เสีย
หายได้รับเงินไปแล้วโดยรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อีก จำเลยจึงไม่ต้องรับ
ผิดคดีทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้เสียหายตามคำขอของพนักงานอัยการโจทก์อีก

โจทก์ฟ้องว่า ได้มีคนร้ายเข้าไปลักเอารถจักรยานยนต์ 1 คันราคา 15,000 บาท
ของนายมนัส บุญเทศ ผู้เสียหาย ซึ่งจอดอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านอันเป็นเคหสถานของผู้
เสียหายโดยทุจริต ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมชิ้นส่วนของรถ
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายคือเช็คอ็อป หน้าและวงล้อยางหน้า ราคา 5,000 บาทซึ่ง
เป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งของผู้เสียหายที่ถูกลักไปอยู่ในความครอบครองของจำเลยจึงยึด
ไว้เป็นของกลาง ทั้งนี้จำเลยเป็นคนร้ายลักเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโดย
ทุจริต หรือมิฉะนั้นจำเลยได้รับของกลางดังกล่าวไว้โดยรู้อยู่ว่า เป็นทรัพย์ที่ได้มาจาก
การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยได้ชดใช้เงิน 5,000 บาทเป็นค่าเช็คอ็อป หน้า
และวงล้อยางหน้าให้ผู้เสียหายแล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

335, 357 และให้จำเลยคืนส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย หรือใช้เงินส่วนที่เหลือ 10,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้จำเลยคืนเช็คกั๊พ หน้าของกลางแก่ผู้เสียหาย ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนวงล้อหน้าของกลางแก่ผู้เสียหายด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พฤติการณ์ดังวินิจฉัยฟังได้ว่าจำเลยรับเช็คกั๊พ ของผู้เสียหายไว้โดยรู้อยู่ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยจึงกระทำความผิดฐานรับของโจรเช็คกั๊พ ดังกล่าว คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจรจึงชอบเฉพาะที่เกี่ยวกับเช็คกั๊พ หน้าเท่านั้น ส่วนที่ลงโทษฐานรับของโจรววงล้อหน้าและให้จำเลยคืนวงล้อดังกล่าวแก่ผู้เสียหายด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

อนึ่ง ข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่าจำเลยไม่ต้องการให้ถอดเอาเช็คกั๊พ หน้าและวงล้อหน้าไปจากรถจักรยานยนต์ของจำเลย จำเลยได้ตกลงช่วยเหลือค่าเช็คกั๊พ และวงล้อดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 5,000 บาท ผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว โดยรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อีก ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้เสียหายอีก แม้จำเลยไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาปัญหานี้ขึ้นมา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องด้วย เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และเห็นสมควรกำหนดโทษน้อยลง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 8 เดือน โดยจำเลยไม่ต้องคืนเช็คกั๊พ หน้า และวงล้อหน้าแก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค

(ไฟศาล รางฆางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ